

제 목 : 채권추심 성과급 지급 증명 및 적정성 검토 소출

처분대상자 : ①	□□□	[㉠, ㉡관련]
②	□□□	[㉡, ㉢관련]
③	□□□	[㉡, ㉢관련]
④	▼▼▼	[㉠, ㉡관련]
⑤	▽▽▽	[㉡, ㉠, ㉢, ㉡관련]
⑥	▶▶▶	[㉠관련]
⑦	▷▷▷	[㉢, ㉡관련]
⑧	◀◀◀	[㉡관련]

처분종류 :	①	주 의
	②	주 의
	③	주 의
	④	주 의
	⑤	주 의
	⑥	주 의
	⑦	주 의
	⑧	주 의

처 분 사 유

위 관련인은 대구채권관리단에서 ㉡'16.1.5자에 ▲▲▲▲▲(대표 △△△), ㉠'14.8.25자에 ㉡▲▲▲▲▲(대표이사 △△△), ㉢'15.11.24자에 ▲▲▲▲(대표 △△△), ㉡'14.8.25자에 ▼▼▼▼▼(대표 ▽▽▽)에 대해 각각 채권추심 성과급 지급신청 및 승인을 하였습니다.

㉡관련

채권추심 성과급 지급신청 및 승인을 할 때에는 회수전담직원은 「채권관리단 운영에 관한 기준」 제6조(일일업무보고 등)에 따라 채무관계자 면담 내용, 회수 상황, 회수 가능성 등 일별 업무추진현황을 일일업무보고서를 작성하여 매일 업무전산시스템을 통해 채권관리단장에게 보고하여야 하고,

「구상권 회수활동에 관한 업무처리기준」 제6조(면담내역 등의 관리) 및 제7조(채무관계자 정보 관리)에 따라 채무관계자별 구상권 회수활동 내용 및 변동사항 등 회수 활동을 통해 인지한 일체의 정보를 업무전산시스템에 입력하여 관리하여야 하며,

「채권추심 전속업무직원 등 성과급 지급기준」 제8조(성과급 지급신청) 및 제9조(성과급 지급심사)에 따라 회수전담직원은 회수활동을 증명할 수 있는 서류를 제출하고, 일반직원은 성과급 지급의 적정성 및 타당성을 검토한 후 성과급을 지급해야 합니다.

그런데, 위 관련인은 ▲▲▲▲▲(대표 △△△)의 '15.12.31자 일시상환 회수금 26백만원과 관련하여 상환자 △△△에 대한 최종 회수활동 면담내역이 '15.3.10자 전화면담 1건, '15.2.16자 우편물발송(채무정리부탁말씀) 1건으로 최종 상환일 까지 약 9개월 이상 회수활동을 증명할 수 있는 서류 및 동사에 대한 추가 법적조치 내역이 없음에도 동사에 대한 채권추심 성과급을 지급신청 및 승인하였습니다.

√ 채권추심 성과급 지급금액

- 26,000천원(회수금액) - 99천원(대지급금) = 25,901천원 (성과급 지급실적)
- 25,901천원 × 10%(지급률) = 2,590천원 (성과급 지급금액)

이에 대하여 관련인은 경위서 및 답변서를 통해 (관련인 ③) 장기간 회수활동 증명사항이 없고, 채무자 자발적 상환의 개연성이 상당함을 인정하며, 목표달성을 위해 노력한 직원에 대한 선처를 요청하였고,

(관련인 ⑤, ⑧) 면담기록 상 '15.3.10자 채무관계자 △△△와 전화면담 기록이 최종 회수활동 내역이나, 실제로 간간이 채무관계자 △△△ 및 동사 실제경영자와 통화하였고, 채무관계자가 투병(혈액암) 중이었으며, 실제경영자와의 통화내역은 민원발생 소지가 있어 회수활동 기록은 남기지 않았는 바, 채무관계자 등과의 통화기록은 제출할 수 없지만, 구상권 회수실적 유공으로 이사장 표창을 3회 수상한 경력을 감안 요청하였습니다.

판단컨대, 회수활동 내역 및 인지한 일체의 정보는 일일업무보고 등을 통해 업무전산에 등록하여야 하고, 동사 실제경영자에 대한 사항은 동사 회수활동에 중요한 자료로 관련 내용을 업무전산에 등록하여야 하나 이에 대한 기록이 없으며, 동사 채무관계자들과의 통화내역 등 회수활동을 인정할 만한 아무런 근거자료도 없는 바, 관련인의 주장은 수용하기 어렵습니다.

㉔관련

채권추심 성과급 지급신청 및 승인을 할 때에는 회수전담직원은 「채권관리단 운영에 관한 기준」 제6조(일일업무보고 등) 및 제7조(채무자 정보 관리)에 따라 채무관계자 면담 내용, 회수 상황, 회수 가능성 등 일별 업무추진현황을 일일업무보고서를 작성하여 매일 업무전산시스템을 통해 채권관리단장에게 보고하여야 하고, 채무관계자별 구상권 회수활동 내용 및 변동사항 등 회수활동을 통해 인지한 일체의 정보를 업무전산시스템에 입력하여 관리하여야 하며,

「채권추심 전속업무직원 등 성과급 지급기준」 제8조(성과급 지급신청) 및 제9조(성과급 지급심사)에 따라 회수전담직원은 회수활동을 증명할 수 있는 서류를 제출하고, 일반직원은 성과급 지급의 적정성 및 타당성을 검토한 후 성과급을 지급해야 합니다.

그런데, 위 관련인은 (주)▲▲▲▲▲▲▲(대표이사 ▲▲▲)의 '14.08.01자 분할상환 회수금 28백만원과 관련하여 상환자 ▲▲▲에 대한 회수활동 면담내역이 회수일 직전일인 '14.07.31자 방문면담 1건 외 '13.12.24자 SMS 1건 등으로 상환 직전일 입력 건을 제외한 최종 상환일 까지 약 8개월 이상 회수활동을 증명할 수 있는 서류 및 동사에 대한 추가 법적조치 내역이 없음에도, 채권추심 성과급 지급신청 및 승인하였습니다.

√ 채권추심 성과급 지급금액

- 28,000천원(회수계약금액)-172천원(대지급금) = 27,828천원(성과급 지급실적)
- 8,228천원(초입금)×9%(지급률) = 740천원(초입금 지급금액)
- 19,600천원(분할상환금)×7%(지급률) = 1,372천원(분할상환금 성과급)
- 총 성과급 지급액 = 2,112천원

이에 대하여 관련인은 경위서 및 답변서를 통해(관련인 ①,④,⑤) 회수활동에 대한 기록관리를 소홀히 한 것을 인정하지만, 동사는 회수전담직원이 '13년부터 여러 차례 우편물발송과 전신통화 등으로 회수활동을 해 온 업체로 분할상환 추진을 위해 SMS를 통해 주민등록초본 등 서류안내를 한 적도 있는 바, 채무관계자 면담내역 및 채무관계자 정보 관리활동 입력을 소홀하였으나, 회수전담직원의 회수활동이 인정되어 성과급을 지급하였다고 주장하였습니다.

(관련인 ⑥) '13년부터 동사를 배정받아 분할상환 하기로 약속하여 관련 서류 등을 SMS로 안내한 사실이 있고, 최종 '13.12월 재차 분할상환 하기로 하여 SMS를 통해 안내 하였으나 불이행되었으며, '14년 이후 채무관계자에게 수심 차례 통화를 시도 하였으나, 채무관계자가 전화를 회피하여, 통화기록과 관련하여 별도로 면담기록을 남기지 않았으며, 회수일 전일 채무관계자와 연락이 되어 면담을 통해 회수하였고, '15.6월 채무관계자와 추가 면담을 통해 분할상환 잔존금 약 16백만원을 일시 회수한 사실이 있음을 주장 하였습니다.

판단컨대, '14.1.1.부터 01X 휴대전화 이용자는 010번호로 변경 및 자동안내 되었음에도, 채무관계자 연락처(000-000-0000)는 '07.11.07자 이후 변경내역이 없고, 회수일 직전에 등록한 회수활동 내역 외에는 약 8개월간의 회수활동을 증명할 만한 근거가 없어 관련인의 주장은 납득하기 어렵고,

'15. 6월 잔존 구상채권 회수내역은 당초 분할상환계획상 마지막 11회차(예정일 : '15.7.11자) 잔금 16,600천원을 약 10일 정도 조기 상환한 것으로 회수전담직원의 추가 회수활동에 의한 일시상환으로 인정하기에 타당성이 부족하여, 관련인의 주장은 수용하기 어렵습니다.

㉔관련

채권추심 성과급 지급신청 및 승인을 할때에는 회수전담직원은 「채권관리단 운영에 관한 기준」 제6조(일일업무보고 등)에 따라 채무관계자 면담 내용, 회수 상황, 회수 가능성 등 일별 업무추진현황을 일일업무보고서를 작성하여 매일 업무전산시스템을 통해 채권관리단장에게 보고하여야 하고,

「구상권 회수활동에 관한 업무처리기준」 제6조(면담내역 등의 관리) 및 제7조(채무관계자 정보 관리)에 따라 채무관계자별 구상권 회수활동 내용 및 변동사항 등 회수활동을 통해 인지한 일체의 정보를 업무전산시스템에 입력하여 관리하여야 하며,

「채권추심 전속업무직원 등 성과급 지급기준」 제8조(성과급 지급신청) 및 제9조(성과급 지급심사)에 따라 회수전담직원은 회수활동을 증명할 수 있는 서류를 제출하고, 일반직원은 성과급 지급의 적정성 및 타당성을 검토한 후 성과급을 지급해야 합니다.

그런데, 위 관련인은 ▲▲▲▲(대표 △△△)의 '15.10.28자 일시상환 회수금 24백만원과 관련하여 상환자 △△△에 대한 최종 회수활동 면담내역이 회수일 당일 전화면담 2건, 이틀 전인 '15.10.26자 전화면담 1건 외 '14.09.18자 우편물발송 1건으로 상환일 직전 입력 건을 제외한 최종 상환일까지 약 13개월 이상 회수활동을 증명할 수 있는 서류 및 동사에 대한 추가 법적조치 내역이 없음에도, 채권추심 성과급 지급신청 및 승인하였습니다.

√ 채권추심 성과급 지급금액

- 22,000천원(회수금액) - 304천원(대지급금) = 21,696천원 (성과급 지급실적)
- 21,696천원 × 10%(지급률) = 2,169천원 (성과급 지급금액)

이에 대하여 관련인은 경위서 및 답변서를 통해 (관련인 ③) 채무관계자에 대한 장기간 회수활동을 증명할 근거는 없으나, 회수활동자의 사기진작을 위해 승인하였으며, '15.10.28자 신보 계좌로 상환 받은 후 익일(10.29자)에 채무감면요청서 작성을 위해 당일 귀일처리 하도록 하였다고 주장하였습니다.

(관련인 ⑤, ⑦) 채무관계자 △△△는 '11년 4분기 고용정보 상 배우자가 대표로 되어있는 회사에 등록된 적이 있어 배우자의 연락처를 찾아 채무관계자 △△△와 연락이 되었고, 당시('15.10.28자) 포항 출장 시 채무자 설득 후 일시상환 받았다고 주장하였습니다.

판단컨대, 회수일 직전에 등록한 회수활동 내역 외에는 약 13개월간의 회수활동을 증명할 만한 근거가 없고, 회수전담직원이 주장하는 출장내역과 실제 출장일시('15.10.29자)와 장소(영천)가 상이한 바, 회수활동의 신빙성이 부족하여 관련인의 주장은 수용하기 어렵습니다.

④관련

채권추심 성과급 지급신청 및 승인을 할 때에는 회수전담직원은 「채권관리단 운영에 관한 기준」 제6조(일일업무보고 등) 및 제7조(채무자 정보 관리)에 따라 채무관계자 면담 내용, 회수 상황, 회수 가능성 등 일별 업무추진현황을 일일업무보고서를 작성하여 매일 업무전산시스템을 통해 채권관리단장에게 보고하여야 하고, 채무관계자별 구상권 회수활동 내용 및 변동사항 등 회수활동을 통해 인지한 일체의 정보를 업무전산시스템에 입력하여 관리하여야 하며,

「채권추심 전속업무직원 등 성과급 지급기준」 제8조(성과급 지급신청) 및 제9조(성과급 지급심사)에 따라 회수전담직원은 회수활동을 증명할 수 있는 서류를 제출하고, 일반 직원은 성과급 지급의 적정성 및 타당성을 검토한 후 성과급을 지급해야 합니다.

그런데 위 관련인은 ■■■■■■■■■■(대표 ㄱㄱㄱ)의 '14.08.12자 일시상환 회수금 14백만원과 관련하여 상환자 ■■■■에 대한 최종 회수활동 면담내역이 회수일 당일 '14.08.12자 전화면담 1건, 방문면담 1건 외 '13.08.19자 우편물발송 1건으로 상환일 당일 입력 건을 제외한 최종 상환일 까지 약 12개월 이상 회수활동을 증명할 수 있는 서류 및 동사에 대한 추가 법적조치 내역이 없고,

동사 채무관계자 연락처들은 회수일 당일자('14.08.12자)에 입력되어, 회수일 이전부터 회수활동을 유지했다는 아무런 근거가 없고, 회수일 당일에는 사무실에서 채무조정 심사 등 업무전산처리를 한 것으로 보이는 등 본건 회수활동의 증명이 미비함에도 채권추심 성과급 지급신청 및 승인하였습니다.

√ 채권추심 성과급 지급금액

- 14,000천원(회수금액) - 304천원(대지급금) = 13,659천원 (성과급 지급실적)
- 13,659천원 × 10%(지급률) = 1,365천원 (성과급 지급금액)

이에 대하여 관련인은 경위서 및 답변서를 통해 (관련인 ①,④,⑤) 회수활동 등에 대한 기록관리를 소홀히 한 것을 인정하지만, 회수전담직원은 동사 대표 및 채무관계자의 배우자인 ㄱㄱㄱ가 파산면책 되었음에도, 채무관계자와 수차례 통화를 통해 채무상환을 설득하였고, 회수일 당일 경주에서 채무관계자 ■■■■을 만나 장시간 면담을 통해 회수한 것이라고 주장하였습니다.

(관련인 ⑦) 상환 이전부터 동사 대표 ㄱㄱㄱ와 채무관계자 ■■■■ 채무상환과 관련하여 상담을 하였고, 당시 회수가능성이 높지 않아 면담기록은 남기지 않았으며, 회수 당일 경주에서 이들을 만나 ■■■■을 직접 설득하여 분담금을 일시에 회수하였다고 주장하였습니다.

판단컨대, 동사 채무관계자의 연락처는 회수 당일('14.08.12자)에 업무전산에 등록되어 있는 바, 상환일 이전부터 채무관계자와 전화통화를 했다는 주장은 납득하기 어렵고, 오아시스 전산기록 및 채무관계자 입금 시간 등을 감안 시 회수활동의 신빙성이 부족하여 관련인 주장은 수용하기 어렵습니다.

다만, 관련인(①,②,③,④,⑤)에 대해서 채권관리단(이전 '채권관리팀') 직제 상 특수채권 회수의 주된 업무를 채권추심 전속업무직원들이 전달하여 수행하고 있는 바, 이들 직원의 사기진작 등을 위해 회수활동을 다소 포괄적으로 인정하고 있었던 점, 수시로 일일업무보고서, 면담일지 등을 성실히 작성할 것을 채권추심 전속업무직원들에게 지시한 정황이 있는 점 등은 일부 감안하고,

관련인 (⑥,⑦,⑧)에 대해서는 본건 관련 채권추심 성과급에 대해 지급취소 및 환수 조치할 예정임을 감안합니다.

따라서, 관련인(①,②,③,④,⑤)은 회수전담직원의 회수활동에 대한 증명자료 및 적정성 검토를 소홀히 하여, 사실상 채무자의 자발적 상환에 의한 구상권 회수 건에 대해 채권추심 성과급을 지급 하였으나, 위 감안사항을 고려하여 「주의」 처분합니다.

관련인(⑧)은 관련 기준에서 정하고 있는 일일업무보고서 및 동사 회수활동을 통해 인지한 중요 정보(실제경영자 등)를 업무전산에 등록하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 하였고, 회수일 까지 약 9개월간 채권추심 회수활동에 대한 아무런 증명서류가 없음에도 채권추심 성과급 지급신청 하였으나, 위 감안사항을 고려하여 「주의」 처분합니다.

관련인(⑥)은 관련 기준에서 정하고 있는 일일업무보고서 등 회수활동 사항을 업무 전산에 등록하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 하였고, 약 8개월간 채권추심 회수활동에 대한 아무런 증명서류가 없음에도 채권추심 성과급 지급신청 하였으나, 위 감안사항을 고려하여 「주의」 처분합니다.

관련인(⑦)은 관련 기준에서 정하고 있는 일일업무보고, 채무관계자가 아닌 자에 대한 회수활동 내역 및 회수활동을 통해 인지한 중요 정보 등을 업무전산에 등록하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 하였고, 약 12~13개월간 회수활동 관련 근거자료나 기록을 미비한 채 채권추심 성과급 지급신청 하였으나, 위 감안사항을 고려하여 「주의」 처분합니다.